TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.707-2025

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 95, reclama doña María Isabel Moraga Córdova, candidata a Alcaldesa por la comuna de Palmilla, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G2073 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando dejar sin efecto la resolución, acoger su cuenta, conceder el reembolso y revocar la orden de devolver $1.200.000 a los últimos aportantes;

2°) Que, en cuanto a la **observación N°1**, se tendrá por *subsanada*, toda vez que la candidatura indica que el saldo insoluto -no cubierto por el reembolso- será pagado mediante crédito de consumo que solicitará al efecto;

3°) Que, la **observación N°2**, relativa a un gasto por $3.000.000, respaldado mediante Factura N°96 del proveedor *"Eventos Masivos & Servicios de Transportes EMI SpA"*, se *mantendrá* atendido que la candidatura acompaña un informe de actividades insuficiente para acreditar el servicio prestado, al no incorporar la firma del proveedor ni justificar el valor de mercado pagado;

4°) Que, la **observación N°3**, relativa a un gasto por $1.200.000, respaldado mediante factura N°9 del proveedor *"Consultora Georreferencia SpA"*, se tendrá por *subsanada*, puesto que la candidatura remite informe de actividades en los términos requeridos por el Servicio Electoral;

5°) Que, respecto a las **observaciones N°4**, **N°5** y **N°6**, se tiene presente que, analizados los antecedentes, la candidatura declaró, tanto en el Formulario Auxiliar N°103 -Registro de Vehículos- como en el Formulario N°88 de Gastos, la donación del uso de dos vehículos, por lo cual, una de las observaciones formuladas resulta improcedente conforme a lo declarado. En este sentido, en cuanto al uso del vehículo donado por don Osvaldo Antonio Fuentes Martínez, la reclamante justifica mediante certificado de donación valorizado e incorpora el padrón registral del vehículo.

Respecto al segundo vehículo, donado por doña María Isabel Moraga Córdova, no obstante que no se acompaña la documentación requerida, el monto observado ($100.000) carece

de entidad suficiente para ser significativo en el resultado electoral, por lo cual se tendrán ambas observaciones por *subsanadas;*

6°) Que, la **observación N°7**, relativa a la valorización por uso de inmueble de terceros por $100.000, se tendrá por *subsanada*, toda vez que la candidatura acompaña, a fojas 108, certificado simple de donación;

7°) Que, la **observación N°8** contiene, en los hechos, tres imputaciones, a saber: **a)** En el Formulario Auxiliar N°104 se declara gasto por $140.000, el cual no se encuentra registrado en el Formulario de Gastos N°88; **b)** Se constata la existencia de propaganda digital en redes sociales no rendida en la contabilidad electoral; y, **c)** Se constata que los servicios prestados por el Administrador Electoral no se encuentran registrados en la cuenta.

En cuanto al primer reproche, precedentemente descrito, se advierte que se trata de un error, toda vez que el bien inmueble objeto de la observación fue declarado en el Formulario N°87, bajo el subtítulo Formulario N°104, por $100.000, lo que está subsumido en la observación N°7, por lo que se estará, respecto de la observación N°8 letra a), a lo resuelto en la observación N°7, teniéndose por *subsanada*.

Respecto a la segunda imputación, se *mantendrá,* atendido que no fue reclamada por la candidatura.

Respecto a la tercera imputación, se *mantendrá*, toda vez que, si bien la candidatura agrega, a fojas 104, certificado de donación valorizando los servicios del administrador electoral, no acompaña informe de actividades, como le fue requerido por el Servicio Electoral;

8°) Que, se excede el umbral de 20% de los gastos rechazados conforme a los declarados, por lo cual se encuentra justificado el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de conformidad al artículo 50 de la Ley N°19.884; y,

9°) Que, respecto a la solicitud de reembolso, ésta se desestimará por mantenerse rechazada la cuenta y, sobre la petición de dejar sin efecto la orden de devolver el mayor aporte a los últimos aportantes, el Servicio Electoral, conforme a lo resuelto por esta sentencia, deberá proceder a

un recálculo del mayor aporte de conformidad al artículo 12 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente*** la reclamación deducida a fojas 95, por doña María Isabel Moraga Córdova, candidata a Alcaldesa por la comuna de Palmilla, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G2073 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tienen por subsanadas las observaciones N°1, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 letra a). Y, en cuanto a las solicitudes de reembolso y de dejar sin efecto la orden de devolución del mayor aporte, debe procederse de conformidad a lo establecido en el considerando 9°) de esta sentencia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.707-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1707-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

69BD0171-79FE-43F8-AFD0-A94B982D2804
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.